

한국가스공사 상임감사위원

개선

일련번호 제22-공급종합-11호

제목 배관이설공사 공사감독 실무매뉴얼 폐기물 처리관련 내용 부적정

소관부서 ▶▶▶▶처

조치부서 ▶▶▶▶처

내용

1. 업무 개요

▶▶▶▶처 ◀◀◀◀부는 공급 및 생산기지 건설사업을 총괄하여 관리하며, 주배관이설공사¹⁾ 기본계획 수립 및 관리업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제15조(건설폐기물 처리용역의 발주) 및 동법 시행령 제11조에 따르면 발주자는 건설폐기물의 발생량이 100톤 이상인 건설공사를 발주하려는 경우에는 건설폐기물 처리용역을 분리하여 발주토록 하고 있으며, 동법 제10조(건설폐기물의 인계·인수 등) 및 동법 시행규칙 제10조에 따라 총배출량 10톤 이상의 건설폐기물의 인계·인수 시에는 전자정보처리프로그램(올바로시스템)에 입력하여야 한다.

1) 2022. 1. 1 ▶▶▶▶처가 신설되며 △△△△부에서 업무 이관

또한 「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침」 Ⅱ. 건설폐기물의 분류 및 처리방법 2. 종류별 처리방법 [해설]3에 따라 건설폐기물 중 가연성폐기물에 해당되는 폐합성수지 등이 건설폐재류와 별도로 분리배출 된 경우에는 사업장 폐기물처리업체(소각전문 중간처리업, 중간재활용업 또는 종합재활용업 등)로 위탁처리 하여야 한다.

따라서 건설폐기물 처리용역 분리발주 대상 공사 여부는 건설폐기물의 종류나 처리방법에 관계없이 당해 건설공사로 인하여 발생하는 모든 건설폐기물 중 위탁 처리하려는 건설폐기물의 총량을 기준으로 판단하여야 하며, 총 건설폐기물 배출량이 100톤 이상인 경우에는 배출되는 폐합성수지의 양이 소량일지라도 별도로 사업장폐기물처리업체에 위탁하여 처리하고 그 내용을 올바로시스템에 입력 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△부에서 2016.12.26. 제정한 “배관이설 표준 실무매뉴얼” 20. 폐배관 처리에는 폐피복 처리 시에 “관련자(배출자, 운반자, 처리자)는 올바로시스템에 인계·인수·처리내역 등록 및 결과 확인”하는 내용을 반영하였으나 올바로시스템에 의무적으로 입력해야하는 폐기물의 양에 대하여는 별도로 언급하지 않았다.

이후, △△△△부는 2019. 3.19. “배관이설공사 공사감독 실무매뉴얼”을 개정하며, 20. 폐배관 및 건설폐기물 처리에 폐피복 10ton이상 처리 시에는 올바로시스템에 의무적으로 등록하도록 명시하였으나, 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제10조 및 동법 시행규칙 제10조에는 폐피복 만이 아닌 폐아스콘 및 폐콘크리트 등을 포함한 총배출량 10톤 이상의 건설폐기물의 인계·인수 시에 올바로시스템에 입력하게 되어있어, 배관이설 공사 시 발생하는 폐기물 처리 업무에 대하여 법률에서 정한 바와 다르게 기술하였다.

이후에, △△△△부는 2021. 7. 6.에 “배관이설공사 공사감독 실무매뉴얼”을 변경된 법령 등을 반영하여 추가로 개정하였으나 폐피복 처리 관련하여 잘못 기술된 내용에 대하여는 수정하지 아니하였다.

조치할 사항

▶▶▶▶처장은 부적정하게 기술되어 있는 배관이설공사 공사감독 실무매뉴얼의 폐기물 처리관련 내용을 관련 법에 맞게 개정하시기 바랍니다. (개선)

[관련부서]

▶▶▶▶처 ◀◀◀◀부